

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

Polícia Judiciária

→ ramo da atividade policial que visa desenvolver papéis que antevêm as ações do Judiciário, em muitas das vezes sendo-lhe imprescindível.

→ o Inquérito Policial é um procedimento típico dessa atividade.

O Inquérito Policial é uma peça investigativa típica das atividades de Polícia Judiciária.

As autoridades de Polícia Judiciária Militar estão descritas no art. 7º do CPPM.

Art. 7º **A polícia judiciária militar é exercida nos termos do art. 8º, pelas seguintes autoridades, conforme as respectivas jurisdições:**

- a) pelos ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em todo o território nacional e fora orç, em relação às orças e órgãos que constituem seus Ministérios, bem como a militares que, neste caráter, desempenhem missão oficial, permanente ou transitória, em país estrangeiro;
- b) pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, em relação a entidades que, por disposição legal, estejam sob sua jurisdição;
- c) pelos chefes de Estado-Maior e pelo secretário-geral da Marinha, nos órgãos, orças e unidades que lhes são subordinados;
- d) pelos comandantes de Exército e pelo comandante-chefe da Esquadra, nos órgãos, orças e unidades compreendidos no âmbito da respectiva ação de comando;
- e) pelos comandantes de Região Militar, Distrito Naval ou Zona Aérea, nos órgãos e unidades dos respectivos territórios;
- f) pelo secretário do Ministério do Exército e pelo chefe de Gabinete do Ministério da Aeronáutica, nos órgãos e serviços que lhes são subordinados;
- g) pelos diretores e chefes de órgãos, repartições, estabelecimentos ou serviços previstos nas leis de organização básica da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;
- h) pelos comandantes de forças, unidades ou navios;** (Grifos nossos)

→ para a PM e CBM, a **autoridade de polícia judiciária militar originária** é dos **Comandantes de Unidades, Diretores ou do próprio CMT-Geral**.

ATENÇÃO

→ Ser militar é condição precedente ao exercício da PJM;

→ Logo, **Governador, Secretário de Defesa Social e Corregedor NÃO SÃO autoridades de PJM.**

Obs.: é inconstitucional o texto de Lei estadual que traz como atribuição da Corregedoria Geral da SDS instaurar ou requisitar a instauração de IPM.

Atividades a serem desenvolvidas pela PJM (ROL EXEMPLIFICATIVO)

CPPM. Art. 8º Compete à Polícia judiciária militar:

a) **apurar os crimes militares**, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar, **e sua autoria**;

→ ou seja, dizer quem fez e o que fez;

→ é aqui que entra a figura do IPM.

b) prestar aos órgãos e juízes da Justiça Militar e aos membros do Ministério Público as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, bem como realizar as diligências que por eles lhe forem requisitadas;

c) cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar;

d) representar a autoridades judiciárias militares acerca da prisão preventiva e da insanidade mental do indiciado;

e) cumprir as determinações da Justiça Militar relativas aos presos sob sua guarda e responsabilidade, bem como as demais prescrições deste Código, nesse sentido;

f) solicitar das autoridades civis as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais, que esteja a seu cargo;

g) requisitar da polícia civil e das repartições técnicas civis as pesquisas e exames necessários ao complemento e subsídio de inquérito policial militar;

h) atender, com observância dos regulamentos militares, a pedido de apresentação de militar ou funcionário de repartição militar à autoridade civil competente, desde que legal e fundamentado o pedido.

CPPM. Art. 9º **O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos termos legais, configure crime militar, e de sua autoria.** Tem o caráter de instrução provisória, cuja **finalidade precípua** é a de **ministrar (fornecer) elementos necessários à propositura da ação penal.**

Parágrafo único. São, porém, **efetivamente instrutórios da ação penal** os **exames, perícias e avaliações realizados regularmente no curso do inquérito**, por peritos idôneos e com obediência às formalidades previstas neste Código

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

Obs.: chama-se IPM não porque é realizado pela PM, mas porque é confeccionado em qualquer esfera militar, federal ou estadual.

Gênero	Espécies	Quem faz
INQUÉRITO POLICIAL	COMUM	Polícia Federal Polícia Civil Exército Marinha Aeronáutica
	MILITAR	Polícia Militar Bombeiro Militar

CARACTERÍSTICAS DO INQUÉRITO

1. Sigiloso

CPPM. Art. 16. O inquérito é sigiloso, mas seu encarregado pode permitir que dele tome conhecimento o advogado do indiciado.

Obs.: se o **advogado solicitar vistas** de um IPM, **deve-se ceder SEMPRE**, pois é prerrogativa do advogado.

2. Provisório

→ decisão lavrada em desfavor do imputado em sede de IPM não é definitiva, só o será quando lhe suceder uma Ação Penal e nela decidir o juiz.

3. Informativo

→ consequência da característica anterior;
→ as notícias trazidas nos autos de um IPM devem ser novamente produzidas em juízo para serem tomadas como provas cabais para condenar ou absolver.

4. Escrito

→ tudo no IPM é reduzido a termo;

5. Inquisitorial

→ dispensa a aplicabilidade de recursos que assegurem ao investigado a ampla defesa e o contraditório, visto que o papel do IPM é apenas subsidiar uma Ação Penal.

6. Indisponível

→ o início de um IPM deve ser encerrado nas mãos da autoridade judiciária competente para determinar seu arquivamento, não é possível transacionar a marcha.

- 
- 1. Autoridade de PJM** (indicia ou não indicia) →
 - 2. Promotor Militar** (denuncia, não denuncia ou pede para voltar para novas diligências) →
 - 3. Juiz Militar** (decide se arquiva ou não o IPM).

PRAZO DO IPM

Indiciado Preso → **20 dias**, contado da execução da ordem de prisão.

Indiciado Solto → **40 dias**, contados da instauração do IPM.

→ **prorrogável por mais 20 dias**, desde que não estejam concluídos exames ou perícias já iniciados, ou haja necessidade de diligências indispensáveis à elucidação do fato.

→ o pedido de prorrogação deve ser feito em tempo oportuno, para que seja atendido antes do término do prazo.

Obs.: não haverá mais prorrogação além da supramencionada, **SALVO dificuldade insuperável a juízo do Min. De Estado competente**.

→ os laudos e perícias não concluídos serão posteriormente remetidos ao juiz para juntada no processo.

Obs2.: são deduzidas dos prazos as interrupções por motivo de suspeição de oficial superior. (art. 10, §5º, CPPM).

ENCARREGADO

Competência Originária

→ Comandantes;

→ pode ser transferida a terceiros (Competência Delegada);

→ diferença para a PJ comum, pois o Delegado tem competência originária para instaurar o IP.

Art. 7º, CPPM:

§ 2º Em se tratando de **delegação para instauração de IPM, deverá aquela recair em OFICIAL DE POSTO SUPERIOR AO DO INDICIADO**, seja este oficial da ativa, da reserva, remunerada ou não, ou reformado.

§ 3º Não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, **poderá ser feita a de oficial do mesmo posto, DESDE QUE mais antigo**.

§ 4º Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, não prevalece, para a delegação, a antiguidade de posto.

§ 5º Se o posto e a antiguidade de oficial da ativa excluïrem, de modo absoluto, a existência de outro oficial da ativa nas condições do § 3º, **caberá ao ministro competente a designação de oficial da reserva de posto mais elevado para a instauração do inquérito policial militar**; e, se este estiver iniciado, **avocá-lo**, para tomar essa providência.

Art. 15. **Será Encarregado do IPM, sempre que possível, Oficial de Posto NÃO INFERIOR ao de Capitão** ou Capitão-Tenente; e, em se tratando de infração contra a segurança nacional,

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

sê-lo-á, sempre que possível, Oficial Superior, atendida, em cada caso, a sua hierarquia, se oficial o indiciado.

Obs.: basta ser Oficial Intermediário para ser designado encarregado de IPM, **independente do seu quadro;**

CONTUDO, se, no curso do IPM, o encarregado verificar a existência de indícios contra oficial de posto superior ao seu, ou mais antigo, tomará as providências necessárias para que as suas funções sejam delegadas a outros oficiais.

ATENÇÃO

→ O IPM é iniciado mediante **Portaria.**

→ logo, não é possível ter um IPM iniciado por despacho, visto que o próprio legislador apontou que deverá ser confeccionado Portaria.

Obs.: por se tratar de peça indiciária e sigilosa, não há obrigatoriedade de que este ato seja publicado em B.I da OME.

Obs.: pode ser que a dinâmica administrativa da Unidade impeça a lavratura de Portaria por parte da Autoridade Originária, se isso ocorrer, o próprio Encarregado lavrará a Portaria e o instrumento poderá servir para substituir a nomeação do escrivão (que seria o documento subsequente), fazendo-se tudo em um ato só.

ATENÇÃO

→ os **CMTs, Ch ou Dir** deverão **mencionar nas Portarias de Instauração** de PADs e IPMs, a **narração sucinta do fato e, quando possível, a sua autoria.**

→ ou seja, nada impede que normas administrativas imponham outros dados que devem contar na Portaria de Instauração.

Quatro perguntas devem ser respondidas na elaboração da Portaria Instauradora (sugestão):

- 1 → **Quem?** → dados do acusado e do ofendido.
- 2 → **Quando?** → data do fato;
- 3 → **Onde?** → local;
- 4 → **O que?** → o fato a ser apurado.

NOMEAÇÃO DO ESCRIVÃO

→ se não já tiver sido definido na Portaria, pode-se nomear a posteriori um escrivão.

CPPM. Art. 11. A **designação de escrivão** para o inquérito **cabará ao respectivo encarregado, se não tiver sido feita pela autoridade** que lhe deu delegação para aquele fim, recaiando em **2º ou 1º**

Tenente, se o indiciado for oficial, e em sargento, subtenente ou suboficial, nos demais casos.

Parágrafo único. O escrivão **prestará compromisso de manter o sigilo do inquérito e de cumprir fielmente as determinações** deste Código, no exercício da função.

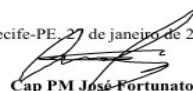
Ex.:

Governo do Estado
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
11º BPM – Batalhão 17 de Agosto
-----> Inquérito Policial Militar

NOMEAÇÃO DE ESCRIVÃO

No uso das atribuições que me confere o Art. 11 do Código de Processo Penal Militar, designo para exercer as funções de Escrivão deste IPM o 3º Sgt PM Mat. 980023-2 Marcos José dos Santos, para isso prestando o solene compromisso legal, juntar a exordial e autuar juntamente com ela as peças que a acompanham.

Recife-PE, 27 de janeiro de 2015


Cap PM José Fortunato
Encarregado do IPM

O escrivão tem o **dever de prestar toda assistência necessária ao Encarregado;**

→ desempenha papel fundamental na apuração da infração penal militar, na medida em que é **responsável pela reunião e ordenamento das peças do IPM;**

→ é de sua **competência digitar as oitivas, numerar, receber documentos e guardar os autos em local protegido** (antes do SEI).

Obs.: o termo de nomeação do escrivão deve ser seguido **IMEDIATAMENTE** do Termo de Compromisso.

AUTOS CONCLUSOS

Após prestar o compromisso e autuar os documentos, a primeira parte do IPM está pronta, ou seja, **CONCLUSO.**

Obs.: sempre que alguma determinação for cumprida e encontrar-se pronta para nova movimentação, será necessário que o escrivão diga isso nos autos.

O termo que marca a conclusão pode ser firmado de 02 maneiras: através de termo próprio ou **carimbando o verso da última folha** (antes do SEI).

DESPACHO

Conclusos os autos, estes devem voltar ao Encarregado, que o observará e dará as

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

primeiras determinações instrutórias, os Despachos Ordinatórios.

Procedimentos que devem ser observados pelo Encarregado

CPPM. Art. 10 (...) § 2º **O aguardamento da delegação não obsta que o oficial responsável por comando, direção ou chefia, ou aquele que o substitua ou esteja de dia, de serviço ou de quarto, tome ou determine que sejam tomadas imediatamente as providências cabíveis, previstas no art. 12, uma vez que tenha conhecimento de infração penal que lhe incumba reprimir ou evitar.**

Art. 12. **Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar**, verificável na ocasião, **a autoridade** a que se refere o § 2º do art. 10 **deverá, se possível:**

- a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas, enquanto necessário;
- b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
- c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
- d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.

Art. 13. **O encarregado do inquérito deverá**, para a formação deste: (Atribuição do encarregado)

- a) tomar as medidas previstas no art. 12, se ainda não o tiverem sido;
- b) **ouvir o ofendido** (1º);
- c) **ouvir o indiciado** (2º);
- d) **ouvir testemunhas** (3º);
- e) **proceder a reconhecimento de pessoas e coisas, e acareações**;
- f) **determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outros exames e perícias**;
- g) **determinar a avaliação e identificação da coisa subtraída, desviada, destruída ou danificada, ou da qual houve indébita apropriação**;
- h) **proceder a buscas e apreensões, nos termos dos arts. 172 a 184 e 185 a 189**;
- i) **tomar as medidas necessárias destinadas à proteção de testemunhas, peritos ou do ofendido, quando coactos ou ameaçados de coação que lhes tolha a liberdade de depor, ou a independência para a realização de perícias ou exames**.

Reconstituição dos fatos

Parágrafo único. Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, **o encarregado do inquérito poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, DESDE QUE** esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública, nem atente contra a hierarquia ou a disciplina militar.

Exemplos de provas legais que podem ser produzidas em sede de IPM:

→ Oitiva de Testemunhas; Acareação; Interrogatório do imputado; Reconstituição dos fatos; Reconhecimento fotográfico; Reconhecimento pessoal; Avaliação de coisas (em casos patrimoniais); Exame residuográfico; Exame tanatoscópico; Exame de corpo de delito; Interceptação Telefônica, Documental (para analisar se foi rasurado, adulterado, etc); Perícia Grafotécnica (para comparar assinaturas, textos a mão, etc); Perícia médica para insanidade mental, etc.

É no **Despacho Ordinatório que o Encarregado escolhe as provas que pretende produzir** naquela fase da apuração.

→ é imprescindível que o Encarregado reflita sobre o objeto apuratório para delimitar no mínimo de despachos possíveis todas as provas que vislumbra.

RECIBO, CERTIDÃO E JUNTADA (atos cartoriais)

a) Recebimento (Recibo)

→ registro do dia que os autos retornam ao escrivão após lançados os despachos ordinatórios;

→ caberá ao Escrivão providenciar o cumprimento de todas as ordens;

→ o recebimento é lançado em folha própria pelo Escrivão;

b) Certidão

→ deve ser feita assim que a última ordem do despacho for cumprida;

→ não se exige que se tenha a resposta pretendida, mas a provocação da medida.

Ex.: certifico que intimei as testemunhas X e Y para comparecerem à audiência.

c) Juntada

→ refere-se apenas aos documentos estranhos ao IPM, logo, não se faz juntada de ofícios expedidos pelo próprio IPM, mas apenas das respostas que se juntarem aos autos;

→ data do último documento (resposta) recebido;

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

→ pode ser feito discricionariamente pelo escrivão quando de respostas a expedientes do IPM em razão dos Desp. Ordinatórios;
→ Entretanto, se não decorrer deste, deve o documento passar pelo Encarregado, o qual determinará, a punho, no canto superior deste, a expressão “junte-se”, seguido de data e rubrica.

Obs.: os 3 atos supramencionados podem ser substituídos por carimbos apostos preferencialmente no verso da folha de despachos (antes do SEI);
→ sem carimbos, deve-se lançar mão de uma folha com os termos.

Ex.: Aos 28 dias do mês de janeiro do ano de 2015, nesta cidade de Recife-PE, no Quartel do 11ºBPM, **recebi** do Sr. Cap PM José Fortunato, Encarregado do Inquérito etc;

Ex2.: Aos 30 dias do mês de janeiro do ano de 2015, nesta cidade de Recife-PE, no Quartel do 11ºBPM, **certifico** que cumpri o despacho nº 001, do que para constar lavrei.

Ex3.: Aos 07 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, nesta cidade de Recife-PE, no Quartel do 11ºBPM, **juntei** os documentos xxx.

INTIMAÇÃO

→ primordial para conduzir a fase de tomada de depoimentos.

Art. 301, CPPM – **serão observadas no IPM as disposições referentes às testemunhas e sua acareação, ao reconhecimento de pessoas e coisas, aos atos periciais e a documentos, previstas neste Título (atos probatórios), bem como quaisquer outras que tenham pertinência com a apuração do fato delituoso.**

→ civis podem ser intimados através de intimação assinada pelo Encarregado, sem necessidade de autorização judicial ou do CMT, é discricionário do Encarregado no exercício do seu múnus.

→ o comparecimento de servidor público (inclusive militar) será requisitado ao respectivo chefe, pela autoridade que ordenar a notificação.
→ o comparecimento é obrigatório, salvo motivo de força maior, devidamente justificado;
→ a testemunha que, notificada regularmente, deixar de comparecer sem justo motivo, será conduzida por Oficial de Justiça e multada pela autoridade notificante. Se houver recusa ou resistência, o juiz poderá impor-lhe prisão de 15

dias, sem prejuízo da persecução penal pelo crime de desobediência.

Obs.: diferentemente do que ocorre no processo, não há obrigação de que o imputado acompanhe o termo de depoimento em sede de IPM.

ATENÇÃO – CONDUÇÃO COERCITIVA

→ a intimação assinada pelo Encarregado **NÃO CORRESPONDE** a ordem de condução coercitiva (determinada pelo Juiz);
→ caso a autoridade policial repute indispensável a oitiva do indiciado que se recusou a atender a notificação, deverá noticiar esse fato ao juiz, pleiteando a condução coercitiva.

Obs.: a intimação pode ser feita mediante ofício, desde que com numeração própria do IPM e com campo assunto “intimação” ou através de Mandado de Intimação, no qual o Encarregado determina ao Escrivão que intime o depoente, certificando assim que efetivar a determinação.

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
11º BPM – Batalhão 17 de Agosto Inquérito Policial Militar

Of. nº 001 Recife-PE, 26 de janeiro de 2015 Do Encarregado do IPM
Ao Sr. João Gadelha
Assunto: INTIMAÇÃO

Com as atribuições legais a mim conferidas como encarregado do IPM, INTIMO a V. Sª a

Data: 03 de janeiro de 2016
Local: Secretaria do 11ºBPM, sito à Rua Apipucos, 15 Apipucos, Recife, PE
Hora: 10:00 hs

 Recebi o Original em
// 2015

Exemplo de intimação.

REQUISITAR A PRESENÇA DE MILITAR PARA DEPOIMENTO

Art. 349, CPPM – o comparecimento de militar, assemelhado ou funcionário público será requisitado ao respectivo chefe, pela autoridade que ordenar a notificação.

Obs.: se o militar a depor faz parte da mesma OME do Encarregado, não é necessário oficiar o CMT do BPM, pois o Encarregado já está atuando por delegação deste, basta oficiar o CMT da CIA ou o chefe da 1ª Seção.

Obs2.: Se o Militar for de outra OME, dever-se-á oficiar o CMT da Unidade;

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

→ é importante deixar claro que o signatário está oficiando diretamente ao Superior hierárquico por atuar sob delegação.

Of. nº 001

Recife-PE, 26 de janeiro de 2015 Do Encarregado do IPM
Ao Ilmo. Sr. Comandante do 17º BPM Assunto: APRESENTAÇÃO DE MILITAR
(Solicita)

Cumprimentando respeitosamente V. S., solicito os bons préstimos no sentido de apresentar o Cb PM Mat. xxxx-x/xxBOM.


Cap PM José Fortunato
Encarregado do IPM

INTERROGATÓRIO

→ voltado ao imputado, a testemunha depõe, não há interrogatório para ela.

O interrogatório é composto da qualificação (nome completo, filiação, endereço etc) e das perguntas, conforme dispõe o art. 306, CPPM.

CPPM. Art. 306. O **acusado será perguntado sobre** o seu nome, naturalidade, estado, idade, filiação, residência, profissão ou meios de vida e lugar onde exerce a sua atividade, se sabe ler e escrever e se tem defensor. **Respondidas essas perguntas, será cientificado da acusação pela leitura da denúncia e estritamente interrogado da seguinte forma: (ROL EXEMPLIFICATIVO)**

- onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta e de que forma;
- se conhece a pessoa ofendida e as testemunhas arroladas na denúncia, desde quando e se tem alguma coisa a alegar contra elas;
- se conhece as provas contra Ele apuradas e se tem alguma coisa a alegar a respeito das mesmas;
- se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer dos objetos com ela relacionados e que tenham sido apreendidos;
- se é verdadeira a imputação que lhe é feita;
- se, não sendo verdadeira a imputação, sabe de algum motivo particular a que deva atribuí-la ou conhece a pessoa ou pessoas a que deva ser imputada a prática do crime e se com elas esteve antes ou depois desse fato;
- se está sendo ou já foi processado pela prática de outra infração e, em caso afirmativo, em que juízo, se foi condenado, qual a pena imposta e se a cumpriu;
- se tem quaisquer outras declarações a fazer;

O interrogatório é uma oportunidade para o imputado apresentar uma versão para a

acusação a ele imputada, por isso prevalece ao depoente o direito de, querendo, permanecer em silêncio.

Art. 305, CPPM - Antes de iniciar o interrogatório, o juiz observará ao acusado que, embora não esteja obrigado a responder às perguntas que lhe forem formuladas, **o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa**.

→ essa **parte final NÃO FOI recepcionada pela CF**, pois prevalece em nosso ordenamento o “Nemo tenetur se detegere”, princípio consignado no Pacto de San José da Costa Rica.

O mesmo artigo diz, em seu p. único, que “consignar-se-ão as perguntas que o acusado deixar de responder e as razões que invocar para não fazê-lo”

→ a doutrina entende que, caso o acusado invoque seu direito de ficar em silêncio, não pode o magistrado ficar fazendo perguntas, uma após a outra, consignando-as, como se o acusado estivesse cometendo uma irregularidade ao negar as respostas. Isso poderia servir como forma de pressionar o acusado.

Modelos de condução de audiência no sistema processual:

a) Cross Examination

- adotado no Processo Penal comum;
- advogados, promotores e o juiz perguntam diretamente ao depoente.

b) Presidencialista

- adotado no CPPM;
- todas as perguntas devem ser feitas através do presidente do ato, que tem competência para julgar o mérito e a forma da pergunta.

03 maneiras de confeccionar um Termo de Depoimento:

a) Meramente expositivo

→ texto redigido apenas com “QUE’s” em caixa alta, o presidente não consigna as perguntas, apenas as respostas.

→ pronome sempre no início da frase, em letra maiúscula e separado das frases com ponto e vírgula.

Ex.: “(...) às perguntas do encarregado, respondeu QUE não estava no local do fato; QUE não conhece o ofendido; QUE (...)”.

b) Cerimonial (art. 300, CPPM)

→ o Encarregado registra tudo conforme ocorre na audiência;

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

→ “PERGUNTADO xxx” e “RESPONDEU xxx”, em caixa alta e separados por vírgula.

c) Misto

→ possui na ata os dois modelos.

PRISÃO POR PARTE DO ENCARREGADO → art. 18, CPPM.

Art. 18. **Independente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido, durante as investigações policiais, até trinta dias, comunicando-se a detenção à autoridade judiciária competente. Esse prazo poderá ser prorrogado, por mais vinte dias, pelo comandante da Região, Distrito Naval ou Zona Aérea, mediante solicitação fundamentada do encarregado do inquérito e por via hierárquica.**

→ **não se confunde com a prisão em flagrante nem com a prisão preventiva;**

→ é uma **ferramenta discricionária do Encarregado.**

→ **é constitucional na hipótese de crime propriamente militar**, pois o Art. 5º, LXI, CF, prevê o seguinte: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, **salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar**, definidos em lei;

→ **crimes propriamente militares** são aqueles que só podem ser praticados por militares (com exceção da insubmissão).

Ex.: deserção.

3 prisões são admitidas na fase de investigação policial militar, conforme CPPM:

→ prisão preventiva, prisão em flagrante e detenção pelo encarregado do IPM.

→ a prisão temporária, por sua vez, não se aplica aos crimes militares.

Obs.: a menagem também é possível no curso do IPM.

CPPM. Art. 225. A autoridade judiciária ou o encarregado do inquérito que ordenar a prisão fará expedir em duas vias o respectivo **mandado**, com os seguintes requisitos:

a) será lavrado pelo escrivão do processo ou do inquérito, ou ad hoc, e assinado pela autoridade que ordenar a expedição;

b) designará a pessoa sujeita a prisão com a respectiva identificação e moradia, se possível;

c) **mencionará o motivo da prisão;**

d) designará o executor da prisão.

Requisitos para a aplicação da medida de prisão decretada pelo Encarregado do IPM:

I – Existência do crime e indícios de autoria;

II – Perigo na liberdade do investigado (periculum libertatis);

III – Imprescindibilidade para o IPM;

IV – Inexistência de outros meios legais para o objetivo.

REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA

→ uma vez representado, uma cópia integral dos autos devem ser encaminhada junto à representação para deliberação do Juiz.

TERMO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA

Inquirição durante o dia

Art. 19. **As testemunhas e o indiciado, exceto caso de urgência inadiável**, que constará da respectiva assentada, **devem ser ouvidos durante o dia**, em período que medeie **entre as sete e as dezoito horas (07h às 18h)**.

Inquirição. Assentada de início, interrupção e encerramento

§ 1º O escrivão lavrará assentada do dia e hora do início das inquirições ou depoimentos; e, da mesma forma, do seu encerramento ou interrupções, no final daquele período.

Inquirição. Limite de tempo

§ 2º **A testemunha não será inquirida por mais de quatro horas consecutivas**, sendo-lhe facultado o descanso de meia hora, sempre que tiver de prestar declarações além daquele termo. O depoimento que não ficar concluído às dezoito horas será encerrado, para prosseguir no dia seguinte, em hora determinada pelo encarregado do inquérito.

§ 3º **Não sendo útil o dia seguinte, a inquirição poderá ser adiada para o primeiro dia que o for, salvo caso de urgência.**

Falso Testemunho CP X Falso Testemunho CPM

Art. 342, CP – Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

§ 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade

Art. 346, CPM – Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial, militar: Pena - reclusão, de dois a seis anos.

Aumento de pena

§1º A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado mediante suborno.

Retratação

§ 2º O fato deixa de ser punível, se, antes da sentença o agente se retrata ou declara a verdade.

Obs.: há testemunhas que não prestam compromisso pois a lei não imputa a elas a obrigatoriedade de falar a verdade:

→ ascendentes, descendentes, afim em linha reta, o cônjuge (ainda que desquitado), o irmão do acusado, bem como pessoa que, com o acusado, tenha vínculo de adoção, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou se integrar a prova do fato e suas circunstâncias.
→ pessoas que, em razão da função, ministério ou profissão devam guardar segredo, SALVO SE desobrigadas pela parte interessada.

ATENÇÃO

→ o falso testemunho não é passível de flagrante na prática, por duas razões:

1º – o Encarregado, mesmo diante de uma mentira escabrosa, não pode dar voz de prisão a testemunha que mente, pois a verdade só poderá assim ser definida ao término da apuração;

2º – o próprio legislador prevê que é possível a retratação da mentira conforme o descrito nos arts. 346, CPM e 342, CPB.

Obs.: como a Justiça Militar Estadual só julga militares estaduais, se o Encarregado entender que uma testemunha civil mentiu ou omitiu alguma informação, restar-lhe-á sugerir que se extraíam peças dos autos para que o MP, caso entenda cabível, denuncie a testemunha mentirosa na Justiça Comum.

ACAREAÇÃO

→ enquanto prova, só é cabível para dirimir pontos controversos entre depoimentos;
→ não é meio de prova inicial, mas acessório;

Obs.: é possível haver acareação de uma só pessoa, conforme o art. 367, CPPM.

Art. 367. Se ausente alguma testemunha cujas declarações divirjam das de outra, que esteja presente, **a esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no respectivo termo o que explicar.**

→ ou seja, a ausência não impede que se afronte ao presente as questões apresentadas pelo depoimento alheio.

Art. 301. **Serão observadas no inquérito as disposições referentes às testemunhas e sua acareação**, ao reconhecimento de pessoas e coisas, aos atos periciais e a documentos, previstas neste Título, bem como quaisquer outras que tenham pertinência com a apuração do fato delituoso e sua autoria.

Art. 365. **A acareação é admitida, assim na instrução criminal como no inquérito**, sempre que houver **divergência em declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes**:

- a) entre acusados;
- b) entre testemunhas;
- c) entre acusado e testemunha;
- d) entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida;
- e) entre as pessoas ofendidas.

Pontos de divergência

Art. 366. A autoridade que realizar a acareação **explicará aos acusados quais os pontos em que divergem e, em seguida, os reinquirirá, a cada um de per si e em presença do outro.**

§ 1º **Da acareação será lavrado termo**, com as perguntas e respostas, obediência às formalidades prescritas no § 3º do art. 300 e menção na ata da audiência ou sessão.

§ 2º As partes poderão, por intermédio do juiz, reperguntar as testemunhas ou os ofendidos acareados.

DEPRECADA / PRECATÓRIA

→ diz-se deprecante aquele que pede a diligência a uma autoridade deprecada.

CPPM. Art. 361. No curso do IPM, o seu **encarregado poderá expedir carta precatória à autoridade militar superior do local onde a testemunha estiver servindo ou residindo, a fim de notificá-la e inquiri-la, ou designar oficial que a inquirir**, tendo em atenção as normas de

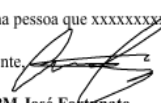
POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

hierarquia, se a testemunha for militar. **Com a precatória, enviará cópias da parte que deu origem ao inquérito e da portaria** que lhe determinou a abertura, e **os quesitos formulados, para serem respondidos pela testemunha**, além de **outros dados que julgar necessários** ao esclarecimento do fato.

Cumprimentando-o cordialmente e considerando que fui designado como encarregado de proceder o IPM por força da Portaria nº 395, de 23/12/2015, arrimado no art. 361 do CPPM, solicito determinar que se proceda a inquirição da testemunha xxxxxxxxxxxx vez que encontra-se residindo no endereço xxxxxxxxxxxx, portanto na área dessa OME, ao tempo que solicito que se façam as seguintes perguntas além de outras que julgue pertinentes o encarregado por V. Sª:

- a) Se a testemunha viu quando xxxxxxxxxxxx
- b) Se o imputado, o Sd PM xxx – xxxx, estava fardado no momento em que xxxxxxxx
- c) Se sabe dizer de mais alguma pessoa que xxxxxxxxxxxx

Atenciosamente,


Cap PM José Fortunato
Encarregado do IPM

REQUISITAR UMA PERÍCIA

Em Pernambuco há uma Gerência-Geral de Polícia Científica (GGPOC), onde se reúnem os órgãos: IML, IC, Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB), Laboratório de Perícia e Pesquisa em Genética Forense.

→ ao identificar o órgão que requisitará a perícia, o Encarregado deve oficiar a seu representante maior;

→ o ofício NÃO precisa ser assinado pelo CMT da OME, basta a assinatura do Encarregado;

→ a requisição de perícias é uma das competências do Encarregado, prevista no art. 13, f, do CPPM.

Obs.: diferentemente do rito processual, não é necessário intimar o acusado para que requirite perguntas, pois não se trata de procedimento contraditório.

ATENÇÃO – art. 328, CPPM

→ se a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto não podendo supri-lo a confissão do acusado.

No exame traumatológico, por exemplo, é praxe a seguinte redação: Pelo presente, solicito de V. Sª., providências no sentido de ser procedido o competente EXAME TRAUMATOLÓGICO na pessoa abaixo qualificada: nome, identidade n.º, idade: , estado civil: profissão: , nacionalidade: , naturalidade: , filiação: e de , residência: , n.º , cidade: . Outrossim esclareço que...

Obs.: existe também o exame de (in) sanidade mental.

CPPM. Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, **houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado**, será ele submetido a perícia médica. (... § 2º A perícia **poderá ser também ordenada na fase do inquérito policial militar**, por iniciativa do seu encarregado ou em atenção a requerimento de qualquer das pessoas referidas no parágrafo anterior.

O Encarregado deve incluir nos quesitos (rol exemplificativo)

1 – o periciando, sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado?

2 – no momento da ação ou omissão, o periciando se achava em algum dos estados referidos na alínea anterior?

3 – em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o periciando capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar conforme esse entendimento?

4 – a doença ou deficiência mental do periciando, caso não tenha lhe suprimido, diminuiu-lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou de autodeterminação, quando o praticou?

PEDIDO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

→ medida excepcional;

→ reserva de jurisdição;

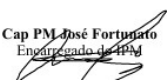
→ se necessário, sugere-se elaborar inicialmente um ofício de encaminhamento de pedido de interceptação telefônica simples.

Of. nº 00x/16 -IPM

Recife-PE, 08 de janeiro de 2015 Do Encarregado do IPM
Ao Ilmo. Sr. Dr Elbson Cavalcanti – MD Gestor do IML/PE
Assunto: SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA

Cumprimentando-o cordialmente e considerando que fui designado como encarregado de proceder o IPM
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

Atenciosamente,


Cap PM José Fortunato
Encarregado do IPM

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

REPRESENTAÇÃO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

(Art. 5º, XII da CF e Art. 3º, I da Lei nº 9.296/96)

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE PERNAMBUCO

(Vide texto a seguir)

Recife-PE, 07 de janeiro de 2015

Cap PM José Fortunato
Encarregado do IPM

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOAS

→ não é previsto expressamente na legislação, mas pode ser usado pelo encarregado para o esclarecimento da apuração.

Exige 03 peças:

- o termo;
- a folha de reconhecimento;
- a folha de confrontação.

O termo é o documento propriamente dito, no qual é feita a assentada de dia e hora do procedimento, das testemunhas e qualificação de quem procede ao reconhecimento.

→ o Encarregado apresentará ao reconhecedor a “folha de reconhecimento”, na qual deve constar a foto disponibilizada em quadro com outros militares uniformizados com o mesmo padrão (normalmente 4º A) e sob um mesmo tamanho (3X4), identificados apenas por números.

→ se for um homem, obviamente, não se deve apresentar ao reconhecedor fotos de militares femininas.

→ na folha de confrontação, devem ser apostos as mesmas imagens e tamanho, mas dessa vez com matrícula e nome de guerra;

RECONHECIMENTO DE PESSOAS

CPPM. Art. 368. Quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa, **proceder-se-á pela seguinte forma:**

- a) a **pessoa que tiver de fazer o reconhecimento** será **convidada a descrever a pessoa** que deva ser reconhecida;
- b) a pessoa cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se a apontá-la quem houver de fazer o reconhecimento;
- c) se houver razão para reear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não seja vista por aquela.

§ 1º O disposto na alínea c só terá aplicação no curso do inquérito.

§ 2º Do ato de reconhecimento lavrar-se-á termo pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Obs.: o imputado não é obrigado a participar do procedimento (nemo temetur se detegere);

Obs2.: é um tipo de prova que exige muita cautela, pois é a mais falha, mais precária (falsas memórias).

Um modelo que salvguarde a diligência é composto de dois procedimentos: o termo de consentimento (assinado pelo imputado) e o termo de reconhecimento (assinado pelo reconhecedor).

PERITO AD HOC

→ possibilidade de o Encarregado nomear um perito ad hoc, ou seja, “destinado a essa finalidade”.

→ áreas de que Encarregado NÃO DOMINA.

NOMEAÇÃO DE PERITO Ad hoc

Ao vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, na sede do 11ºBPM, onde se achava presente o Cap PM Fulano de Tal, encarregado do IPM, presente o Escrivão 3º Sgt PM Mat. 121-2/11ºBPM – José de Tal, na presença das testemunhas que a tudo assistiram), Sd PM Mat. 13450-2/11ºBPM – Coisado de tal e Sd PM Mat. 12340-5/11ºBPM – Silcrano de Longe, na falta ou impedimento de Perito Oficial, nomeia e constitui, o sr. José Joaquim de Joás, portador(a) do CPF nº. 0878078-77, casado, brasileiro, profissão mecânico, filho de Joana da Cruz de tal e Marcos Creuzo de Tal por Tal, **perito “Ad-Hoc”**, para proceder a análise, sem dolo nem malícia, relatar o que sua consciência entender, expedindo laudo de avaliação econômica de veículo, referente ao veículo Fiat Pálio, placa KKK-1212, RENAVAM 123124245, objeto apreendido no presente IPM, deferindo-lhe o compromisso legal de bem e fielmente desempenhar o encargo, compromisso esse que foi prontamente aceito, e, para constar, foi lavrado o presente termo que vai devidamente assinado, pelo Encarregado, pelas testemunhas, por mim, escrivão que o digitei e pelo compromissado que na oportunidade também subscreve seu compromisso.

Cap PM Fulano de Tal
Encarregado do IPM

3º Sgt PM José de Tal
Escrivão

Sd PM Coisado de Tal
Testemunha

Sd PM Marcos José dos Santos
Testemunha

Presto o compromisso de servir sem dolo ou malícia no exercício da função a mim atribuída na condição de Perito Ad Hoc.

José Joaquim de Joás

Antefolha			Folha de identificação		
 PERNAMBUCO Governo do Estado SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO 11º BPM – Batalhão 17 de Agosto Inquérito Policial Militar			 PERNAMBUCO Governo do Estado SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO 11º BPM – Batalhão 17 de Agosto Inquérito Policial Militar		
FOLHA DE RECONHECIMENTO			FOLHA DE CONFRONTAÇÃO		
Foto 01 	Foto 02 	Foto 03 	Sd PM Mat. XXXX-XXXX 	Sd PM Mat. XXXX-XXXX 	Sd PM Mat. XXXX-XXXX 
Foto 04 	Foto 05 	Foto 06 	Sd PM Mat. XXXX-XXXX 	Sd PM Mat. XXXX-XXXX 	Sd PM Mat. XXXX-XXXX 

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

LAUDO PERICIAL

- o perito deve produzir o Laudo Pericial;
- o Encarregado deve, mediante ofício, relacionar as perguntas que devem ser respondidas pelo perito acerca do bem periciado;
- o modelo deve conter o objeto (descrição mais completa possível do objeto periciado), as respostas aos quesitos (perguntas entregues anteriormente em Ofício), as conclusões, o encerramento e a assinatura do Perito.

RELATÓRIO

- peça mais importante do IPM;
- a partir dele, o Comandante (autoridade de PJM originária), expedirá sua solução.

Art. 22. O inquérito **será encerrado com minucioso RELATÓRIO**, em que o seu encarregado **mencionará as diligências** feitas, as **pessoas ouvidas** e os **resultados obtidos**, com indicação do dia, hora e lugar onde ocorreu o fato delituoso. **Em conclusão, dirá se há infração disciplinar a punir ou indício de crime**, pronunciando-se, neste último caso, justificadamente, sobre a conveniência da prisão preventiva do indiciado, nos termos legais.

- parte final não recepcionada pela CF.
- se houver transgressão, pode-se opinar que se extraiam cópias de tais peças para que dêem lastro a instauração de PADE.
- o Encarregado deverá, de forma clara e objetiva, dizer se DEIXA DE INDICIAR ou INDICIA o imputado, além de mencionar o tipo penal ou mencionar o porquê de não indiciar.

Obs.: a decisão em sede de IPM é meramente provisória.

Obs2.: caso o Encarregado não esteja ainda convencido do cometimento ou não de infração penal, poderá dizer porque não está convencido e relacionar diligências não encerradas para que o MP decida sobre a conveniência de ofertar a Denúncia ou devolver para novas diligências.

- se entender por novas diligências, encaminha-se ao Juiz que devolve ao Encarregado para proceder.

RELATÓRIO - INTRODUÇÃO O presente Inquérito Policial Militar foi instaurado por força da Port. nº 434, de 12/14/12, da lavra do Ilmo. Sr. Ten Cel PM	
- DAS DILIGÊNCIAS Foram procedidas as seguintes diligências: Remesa de Ofício a Juntada de cópia das imagens do CFTV de..... Juntada de registros do GPS da viatura nº..... Remesa de Ofício a	
- EXPOSIÇÃO DOS FATOS As provas colecionadas neste procedimento demonstram que no dia dezoito de outubro de dois mil e quinze, às 10:00hs o (fls. 19), informação esta corroborada integralmente pelas testemunhas, (fls. 13).	
IV- CONCLUSÃO Diante das provas apresentadas, este Encarregado entende que o acusado incorreu no tipo penal descrito no Art. 294 do Código Outrossim, vez que a conduta do acusado afronta os pilares éticos traçados no art. 4º do Dec. 22.114/00, resta imperioso também o opinativo.	
 Recife - PE, 12 de abril de 2015.	
 FULANO DE TAL - CAP QOPM Encarregado	

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – 2ª AV

APFDM

“Autoridade de Polícia Judiciária Militar Originária Mitigada”

→ existe um pequeno rol de militares que, mesmo não exercendo o papel de Comandante, possuem, por definição legal, a competência para instaurar procedimento de Polícia Judiciária Militar, competência essa limitada ao APFDM e sem poder de delegação.

Art. 245, CPPM – **Apresentado o preso ao COMANDANTE ou ao OFICIAL DE DIA, SERVIÇO ou de QUARTO, ou AUTORIDADE CORRESPONDENTE, ou à AUTORIDADE JUDICIÁRIA, será, por qualquer deles, ouvido o condutor e as testemunhas que o acompanharem, bem como inquirido o indiciado sobre a imputação que lhe é feita, e especialmente sobre o lugar e hora em que o fato aconteceu, lavrando-se de tudo auto, que será por todos assinado.**

Essa competência é mitigada por duas razões:

1. porque essa competência é limitada à abertura da APFDM (não cabe para IPM ou IPD);
2. porque não cabe delegação.



Autoridades competentes para a lavratura do APFDM:

a) Autoridade Originária Plena

- Comandantes (em geral);
- pode instaurar APFDM, IPM e IPD;
- pode delegar.

b) Autoridade Originária Mitigada

- Oficial de Dia (serviço ou quarto);
- autoridade correspondente;
- **limitada à lavratura do APFDM;**
- não pode instaurar IPM nem IPD. Sem poder de delegação.

c) Autoridade Delegada

- Oficial da ativa designado por autoridade superior (Art. 7º, §1º, CPPM).
- recebe atribuição específica por tempo limitado, conforme os termos da delegação.

A prisão em flagrante delito está prevista na CF, em seu Art. 5º, LXI: “ninguém será preso senão

em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”.

Diante do exposto, a primeira atribuição cognitiva que o Oficial de Serviço deve fazer perante um possível caso de flagrante é analisar se o caso se amolda nestes dois dispositivos:

ETAPA 1 É crime militar?	ETAPA 2 É flagrante?
Para isso, analise se o caso enquadra-se no art. 9º do CPM	Para isso, analise se o caso enquadra-se no art. 244 do CPPM

Somente se ambas as etapas forem positivas é que se procede à lavratura do APFDM.

Obs.: se o imputado se apresentar espontaneamente não se lavra APFDM.

→ toma-se, em seu lugar, o termo de declarações previsto no art. 262 do CPPM, assinado por duas testemunhas.

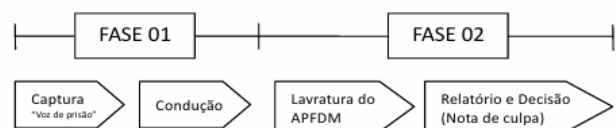
Art. 244, CPPM – Considera-se em flagrante delito aquele que:

- a) está cometendo o crime;
 - b) acaba de cometê-lo;
 - c) é perseguido logo após o fato delituoso em situação que faça acreditar ser ele o seu autor;
 - d) é encontrado, logo depois, com instrumentos, objetos, material ou papéis que façam presumir a sua participação no fato delituoso.
- Parágrafo único. Nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Obs.: A prisão em Flagrante Delito é um ato complexo, pois não se completa apenas por um ato, mas por um conjunto deles.

Podemos afirmar que o Flagrante se apresenta em DUAS FASES, compostas por atos próprios.

→ inicia-se na **voz de prisão do condutor**, dada no momento da captura, e **se encerra na expedição da Nota de Culpa.**



Obs.: o exaurimento do flagrante, após o implemento da Resolução 213/2015 do CNJ, só se dá após a Audiência de Custódia, a qual também tem duas fases (conversão do flagrante

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – 2ª AV

em prisão preventiva e apresentação ao diretor do presídio militar).

E se for um superior cometendo um crime, o subordinado pode dar voz de prisão?

→ **art. 243, CPPM** – “qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem seja encontrado em flagrante delito”.

A Prisão em Flagrante Delito é uma espécie do gênero Prisão Cautelar (provisória), já que o encarceramento não é definitivo.

PRISÕES CAUTELARES (Provisórias)	Espécie	Quem aplica	Qual a finalidade	Por quanto tempo	Fundamento legal
	FLAGRANTE DELITO	A Autoridade de PJM	Proteger o APFDM	Até confirmar na audiência de custódia	Art. 244, CPPM
	TEMPORÁRIA	O Juiz	Proteger o Inquérito (normalmente) ou o Processo	5 dias prorrogáveis por mais 5 (na maioria dos casos)	NÃO PREVISTO NO CPPM
	PREVENTIVA	O Juiz	Proteger o Inquérito ou o Processo (normalmente)	Indeterminado Obs.: Art. 390 do CPPM fixa em 50 dias p/encerrar a instrução	Art. 255, CPPM
	PRISÃO POR PRONÚNCIA	Tribunal do Júri	Proteger o rito do Júri	Até o Júri	NÃO PREVISTO NO CPPM
	PRISÃO DO ENCARREGADO DO IPM	Encarregado do IPM	Proteger o IPM	30 dias prorrogáveis por mais 30 dias.	Art. 5º, LXI da CF c/c art. 18 do CPPM
	PRISÃO DO DESERTOR	Quem o capturar	Assegurar o Processo de Deserção	60 dias	Art. 5º, LXI da CF c/c Art. 452 do CPPM
	MENAGEM	Juiz	Híbrido de medida cautelar e liberdade provisória.	Indeterminado	Art. 263 do CPPM

A tabela supramencionada destaca as prisões cautelares possíveis no CPPM:

→ prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão pelo Encarregado do IPM, prisão do desertor e Menagem.

Antigamente, preso o militar em Flagrante Delito Militar, era de imediato apresentado ao Diretor do Presídio Militar.

→ **Eis que surgiu a inovação da AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA**, instituto inspirado no Art. 7º, V, do Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova York, sendo colocada em prática desde 2016 a partir da Resolução nº 213/2015 do CNJ.

Com o advento da Audiência de Custódia, inexistia a possibilidade de ordem do encarregado diretamente ao Diretor de Presídio Militar para que ali se encarcerasse um preso militar.

→ Essa novidade, provavelmente levará o redebate do art. 18 do CPPM e do recolhimento do desertor (em Pernambuco, o TJPE já decidiu sobre a não apresentação do desertor à audiência de custódia).

Principais DIFERENÇAS entre o APFDM e o APFD.

1. O APFDM não cabe Liberdade Provisória, com ou sem fiança.

→ enquanto o APFD permite a liberdade provisória com fiança, podendo ser fixada pelo Delegado para os crimes cuja pena máxima não exceda 4 anos, e sem fiança, em regra, apenas pelo Juiz.

2. Não há lavratura de TCO nos crimes militares (vedação expressa – art. 90-A, Lei 9.099/95).

3. O relaxamento pelo encarregado é possível em ambos.

→ contudo, a expressão “relaxamento da prisão” pelo presidente do APFDM é discutível, visto que, após a lavratura do auto, se entender inexistir infração, ele não expede Nota de Culpa e por isso não configura a prisão.

Há mais duas diferenças formais entre o APFD e o APFDM:

I – o APFD, após a reforma, passou a ser confeccionado com depoimentos individualizados, enquanto o APFDM segue o modelo antigo onde todos assinam conjuntamente um só termo sequenciado.

II – O APFD dá início a um Inquérito Policial, enquanto o **APFDM pode dispensar o IPM**, como se ele próprio o fosse, em razão do art. 27, CPPM.

Art. 27. **Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de flagrante delito constituirá o inquérito**, dispensando outras diligências, salvo o exame de corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a sua avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos, com breve relatório da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz competente, nos termos do art. 20.

ATENÇÃO

→ se o imputado apresenta-se espontaneamente **NÃO É possível proceder-se o APFDM.**

Art. 262, CPPM – **Comparecendo espontaneamente o indiciado ou acusado, tomar-se-ão por termo as declarações que fizer.** Se o Comparecimento não se der perante a autoridade judiciária, a esta serão apresentados o termo e o indiciado ou acusado, para que delibere acerca da prisão preventiva ou de outra medida cabível.

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – 2ª AV

CAPA DO APFDM

→ a capa não se enumera, mas conta;

Divide-se em 03 partes:

→ cabeçalho, dados indicativos e autuação.

Deve constar nos dados indicativos, geralmente ao centro da capa:

→ **Numeração do Procedimento (SIGPAD);**

→ **Dados do Presidente do APFDM:** nome completo, OME, posto e matrícula.

→ **Dados do escrivão:** nome completo, OME, posto e matrícula.

→ **Dados do Imputado:** nome completo, OME, posto e matrícula.

→ **Dados do ofendido** (se houver): nome completo, OME, posto e matrícula.

→ **Sinopse do fato** → narração sucinta dos fatos, evitando se referir ao tipo penal onde se encontre.

Autuação

→ Aos XXX dias do mês XX do ano XX, nesta cidade XX, Estado de Pernambuco, na sala do plantão da DPJM, AUTUO as peças do presente flagrante etc.

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO MILITAR

SIGPAD nº 2017.15.8.000054

PRESIDENTE: Cap QOPM Mat. 18181-8/DPJM – CARLOS FULANO DE FULAN

ESCRIVÃO: 3º Sgt PM Mat. 5846-4/DPJM – JOSÉ EDUARDO DE LUNA

IMPUTADO: Sd PM Mat. 789654-6/11ºBPM – ALDO DE OLIVEIRA ELIONALDO

OFENDIDO: Sd PM Mat. 79894-4/18ºBPM – JOSUÉ DE LIMA DAMASCENO

SINOPSE DO FATO: No dia 18.05.2018, aproximadamente às 03:00hs, o imputado de folga e dentro de um bar, sacou a arma contra o ofendido ameaçando-lhe de morte publicamente, sendo por isso contido pelo ofendido com emprego de força.

AUTUAÇÃO

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na sala do Plantão da Delegacia de Polícia Judiciária Militar da PMPE, AUTUO as peças do presente flagrante, do que, para contar, lavrei o presente termo. Eu, 3º Sgt PM Mat. 5846-4/DPJM – JOSÉ EDUARDO DE LUNA, servindo de escrivão que o digitei e assino.

PORTARIA

Vindo a minha presença, hoje às 15:00 hs, nesta cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Sala do Plantão da Delegacia de Polícia Judiciária Militar da Polícia Militar de Pernambuco, localizada no Quartel do Comando Geral, bairro do Derby, o Sd PM Mat. 789654-6/11ºBPM – ALDO DE OLIVEIRA ELIONALDO (Imputado), preso pelo 3º Sgt PM Mat. 12341-4/11ºBPM – ELIOMAR PEREIRA DE ALBUQUERQUE (Conductor) por haver praticado conduta em tese definida como crime militar contra a pessoa de Sd PM Mat. 79894-4/18ºBPM – JOSUÉ DE LIMA DAMASCENO (ofendido), fazendo-se ainda acompanhar da testemunha 2º Ten PM Mat. 89797-7/12ºBPM – JOSUÉ SANTOS SILVEIRA e do civil ANTÔNIO CARLOS DE ALBUQUERQUE, determino que, *incontinenti*, seja lavrado o competente Auto de Prisão em Flagrante Delito contra o imputado, para o que, na forma do §4º do art. 245 do CPPM, designo o 3º Sgt PM Mat. 5846-4/DPJM – JOSÉ EDUARDO DE LUNA (escrivão) para, sob o compromisso legal, exercer as funções de escrivão, procedendo assim a lavratura do respectivo auto, cabendo-lhe ainda autuar esta Portaria e demais documentos que lhe acompanhem, juntar aos autos cópia do Boletim de Ocorrência apresentado pelo conductor, expedir a Nota de Ciência de Garantias Constitucionais e proceder as demais diligências necessárias.

Recife-PE, 18 de maio de 2018


CARLOS FULANO DE FULAN – Cap QOPM
Presidente do APFDM

COMO FAZER A PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO APFDM

→ a Portaria é o documento inaugural do APFDM;

→ a partir dela, o Presidente do APFDM dá as primeiras ordens ao Escrivão;

→ **a instauração é de ofício**, ou seja, originária do Oficial de Serviço.

Obs.: preferencialmente, deve-se adotar as mesmas regras de competência do IPM, ou seja, instaurada por Capitão.

A designação do escrivão já ocorre na Portaria;

→ cabe ao designado prestar o compromisso para executar os atos.

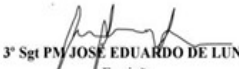
CPPM. Art. 245 (...) § 4º Sendo o auto presidido por autoridade militar, designará esta, para exercer as funções de **escrivão, um capitão, capitão-tenente, primeiro ou segundo-tenente, se o indiciado for oficial**. Nos demais casos, poderá designar um **subtenente, suboficial ou sargento**.

§ 5º Na falta ou impedimento de escrivão ou das pessoas referidas no parágrafo anterior, a **autoridade designará**, para lavrar o auto, **qualquer pessoa idônea**, que, para esse fim, prestará o compromisso legal. (Escrivão **Ad Hoc**)

TERMO DE COMPROMISSO DO ESCRIVÃO

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na sala do Plantão de Polícia Judiciária Militar da Polícia Militar de Pernambuco, localizada no quartel do Comando Geral, bairro do Derby, perante o Sr. Cap PM CARLOS FULANO DE FULAN, presidente do APFDM, presto o compromisso de fielmente desempenhar as funções de escrivão nos termos do §4º do art. 245 do CPPM, do que para constar lavro o presente termo.


CARLOS FULANO DE FULAN – Cap PM
Presidente do APFDM


3º Sgt PM JOSÉ EDUARDO DE LUNA
Escrivão

Obs.: o Presidente do APFDM e o Escrivão assinam o termo de compromisso deste.

Na Portaria foram emanadas ordens que devem ser recepcionadas nos autos (Recebimento) e certificadas ao serem concluídas (Certidão).

Nota de ciência de Direitos Constitucionais

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – 2ª AV

→ momento nos autos em que é registrada a ciência de que o imputado foi cientificado de seus direitos, inclusive o que não falar nada nos autos.

NOTA DE CIÊNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

O Sr. Cap QOPM CARLOS FULANO DE FULAN, Presidente do Auto de Prisão em Flagrante,

FAZ SABER:

Ao Sd PM Mat. 789654-6/11ºBPM – ALDO DE OLIVEIRA ELIONALDO, preso em flagrante delito nesta data pelo 3º Sgt PM Mat. 12341-4/11ºBPM – ELIOMAR PEREIRA DE ALBUQUERQUE (condutor), por cometer o crime de ameaça, previsto(s) no Código Penal Militar no art. 223, contra o Sd PM Mat. 79894-4/18ºBPM – JOSUÉ DE LIMA DAMASCENO (ofendido), que o Art 5º da Constituição Federal lhe assegura os seguintes direitos, dentre outros:

- a) o respeito à sua integridade física;
- b) o de permanecer calado, sendo-lhe assegurado a assistência da família e de advogado;
- c) a comunicação desta prisão à sua família ou a pessoa por si indicada;
- d) a identificação dos responsáveis por seu interrogatório policial.

Dada e passada na Delegacia de Polícia Judiciária Militar, Quartel do Derby, nesta cidade de Recife, Estado de Pernambuco, aos dezoito do mês de maio do ano de dois mil.

CARLOS FULANO DE FULAN – Cap PM
Presidente do Flagrante

→ Ciente do Preso ao final;

→ Sua assinatura não é obrigatória e **pode ser substituída por duas testemunhas que tenham presenciado o momento da ciência verbal.**

Como fazer a coleta de Depoimentos (o Auto propriamente dito)?

→ principal documento do APFDM, ao contrário do APDF, **é feito em texto corrido.**

→ há uma sequência na tomada de depoimentos: **1º condutor, 2º testemunhas, 3º ofendido e por último o imputado (preso).**

→ a primeira folha deve ser rubricada por todos, enquanto a última folha deve ser assinada por todos.

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO MILITAR



24/03/1970, fone para contato (81)3434-4343, profissão aposentado, com endereço Av. 17 de agosto, 1414, Recife-PE, o qual instado(a) a declarar tudo o que sabe sobre os fatos geradores deste procedimento, disse: QUE estava em casa quando viu o imputado passando em frente e chamando-o para "tomar umas"; QUE naquela oportunidade ainda não estava pronto mas que E como nada mais disse nem lhe foi perguntado, foi convidado a entrar na sala de depoimento, na ausência dos demais depoentes, nos termos do art. 353 do CPPM, o OFENDIDO Sd PM Mat. 79894-4/18ºBPM – JOSUÉ DE LIMA DAMASCENO, RG 99999, Filho de Sandro Nazireu Damasceno e Sandra Lima Duarte, natural de Recife-PE, nascido em 15/04/1988, fone para contato (81)79789789, servindo atualmente no 18ºBPM, com endereço Rua 53, s/n, Vila da Cohab, Cabo de Sto Agostinho, o qual instado(a) a declarar tudo o que sabe sobre os fatos geradores deste procedimento, disse: QUE estava no bar juntamente com o imputado, quando este passou a observar com "outros olhos" sua namorada; QUE nesse momento o ofendido perguntou ao imputado "que porra é essa?"; QUE imediatamente o imputado já foi se levantando e sacando a arma contra a cabeça dele, ofendido; QUE a partir daí..... E como nada mais disse nem lhe foi perguntado, por fim foi convidado a comparecer na sala de depoimento, na ausência dos demais depoentes, nos termos do art. 353 do CPPM, o IMPUTADO Sd PM Mat. 789654-6/11ºBPM – ALDO DE OLIVEIRA ELIONALDO, RG 4656, Filho de Jame Oliveira Silva e Joana Maria Elionaldo, natural de Recife-PE, nascido em 16/03/1982, fone para contato (81)8979897, servindo atualmente no 11ºBPM, com endereço Rua Apípuco, 15, Apípuco, Recife-PE, acompanhado de seu defensor Josué Silva Pessoa, OAB nº 7897-PE, o qual, após ser cientificado dos direitos constitucionais que lhe assiste, teve a oportunidade de apresentar suas versões sobre os fatos que lhe são imputados, oportunidade em que disse: QUE iria usar seu direito constitucional ao silêncio. E como nada mais disse nem lhe foi perguntado, determinou o(a) Sr(a). Presidente do APFDM o encerramento do presente Auto às 17:00hs, do dia 18/05/2018, que assinam o Condutor, As testemunhas, o ofendido e o imputado, comigo o 3º Sgt PM José Eduardo de Luna, servindo de escrivão que o digitei e assino.

PRESIDENTE: _____
ESCRIVÃO: _____
CONDUTOR: _____
PRIMEIRA TESTEMUNHA: _____
SEGUNDA TESTEMUNHA: _____
OFENDIDO: _____
IMPUTADO: _____
DEFENSOR DO IMPUTADO: _____

Obs.: A falta de testemunhas não impedirá o APDFM, que será assinado por duas pessoas, pelo menos, que hajam testemunhado a apresentação do preso.

Se alguém não quiser assinar ou se for analfabeto, **o auto será assinado por duas testemunhas, que lhe tenham ouvido a leitura na presença do indiciado, do condutor e das testemunhas do fato delituoso.**

Como fazer a Conclusão?

→ na Conclusão, o escrivão devolve os autos ao Presidente do APFDM, dando-o como pronto para a decisão (se prende ou não).

CONCLUSÃO

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de Recife-PE, na sala do Plantão da Delegacia de Polícia Judiciária Militar da Polícia Militar de Pernambuco, faço concluso o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito Militar ao Sr. Cap PM Carlos Fulano de Fulan, Presidente do APFDM, do que para constar lavrei o presente termo. Eu 3º Sgt PM José Eduardo de Luna, servindo de escrivão que digitei e assino.

RELATÓRIO E DECISÃO

Compete ao Encarregado

→ relatar resumidamente os principais pontos da investigação que corroborarão no convencimento final do Presidente;

→ na conclusão, deve lançar o entendimento (prende ou não) e qual o fundamento (tipo penal e circunstâncias).

→ é através do relatório que o Juiz compreenderá as razões que levaram o Presidente do APFDM a determinar a prisão do imputado.

CPPM. Art. 246. **Se das respostas resultarem fundadas suspeitas contra a pessoa conduzida, a autoridade mandará recolhê-la à prisão**, procedendo-se, imediatamente, se for o caso, a exame de corpo de delito, à busca e apreensão dos instrumentos do crime e a qualquer outra diligência necessária ao seu esclarecimento.

Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os atos praticados.

Art. 251. O auto de prisão em flagrante **deve ser remetido imediatamente ao juiz competente**, se não tiver sido lavrado por autoridade judiciária; e, **no máximo, dentro em cinco dias, se depender de diligência prevista no art. 246.**

Art. 247 (...) § 2º Se, ao contrário da hipótese prevista no art. 246, a autoridade militar ou

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – 2ª AV

judiciária **verificar a manifesta inexistência de infração penal militar ou a não participação da pessoa conduzida, relaxará a prisão.** Em se tratando de infração penal comum, remeterá o preso à autoridade civil competente.

(“Relaxamento da Prisão”)

→ ou seja, ele não identificou a existência de crime, logo opta por deixar de autuar em flagrante.

Relatório: Introdução + Exposição dos Fatos + Conclusão.

3. CONCLUSÃO

Diante das provas apresentadas, este Presidente entende que o acusado incorreu no tipo penal descrito no Art. 223 do Código Penal Militar, não restando outra alternativa senão concluir pela sua Autuação em Flagrante Delito Militar, cabendo ao Sr. Escrivão proceder conforme Despacho alhures, assegurando ao imputado o pleno exercício de seus direitos constitucionais e ao término sua apresentação imediata ao Exmo. Sr. Juiz de Custódia.

Após a conclusão, o Presidente do APFDM deve elaborar seus despachos conclusivos.

A título de exemplo, temos as seguintes solicitações e perícias que podem ser oportunas:

- caso de Drogas → pode-se solicitar Laudo Preliminar ao IC, sendo imprescindível para afirmar tecnicamente que o material recolhido é ou não entorpecente.
- caso de Lesão Corporal → Laudo Traumatológico. Se a suspeita for de lesão grave, é necessário realizar um Laudo Complementar que ateste a gravidade e perenidade da lesão.
- caso de bens danificados, subtraídos ou desviados → importante lançar nos autos o preço atualizado dos bens.
- caso de armas → Laudo de Eficiência Balística, atesta se a arma está em bom estado de uso e pronta para emprego ou não.
- caso de vítima de disparo de arma de fogo → exame de projétil (balístico) que analisa se o projétil encontrado é compatível com a arma apresentada.
- caso de morte → Laudo Tanatoscópico.

Ao término da Lavratura, o preso deve ser conduzido à Audiência de Custódia;

→ como praxe, emitimos apenas uma via do APFDM que deve ser xerocopiada em 03 vias assim distribuídas:

Via	Destino	Quem leva
Original	Juiz da Audiência de Custódia	Guarnição de custódia
Cópia 1	Promotor da Audiência de Custódia	Guarnição de custódia
Cópia 2	Defensor da Audiência de Custódia	Guarnição de custódia
Cópia 3	Central de Inquéritos	O próprio Presidente

Obs.: outras vias podem ser encaminhadas por razões administrativas, a exemplo da via do CMT

da Unidade do militar preso, do Diretor da região, da 2ª EMG e do próprio CMT-Geral.

→ podem ser encaminhadas via e-mail.

DESPACHO nº 001

- Oficie-se a quem de direito o acusado desejar informando de sua prisão e o local onde o mesmo encontra-se recolhido;
- Oficie-se à Sra. Diretora do IML, apresentando o acusado, para realizar exame de Corpo de Delito, por haver cometido crime militar;
- Oficie-se ao Exmo Sr. Juiz da Audiência de Custódia, anexando o ORIGINAL desses autos;
- Oficie-se ao Exmo Sr. Promotor da Audiência de Custódia, anexando o ORIGINAL desses autos;
- Oficie-se ao Sr. Defensor da Audiência de Custódia, anexando o ORIGINAL desses autos;
- Oficie-se ao Exmº Sr. Dr. Promotor de Justiça - Coordenador da Central de Inquéritos da Capital do Ministério Público de Pernambuco, remetendo-lhe cópia de todo o procedimento;
- Oficie-se ao Exmº Sr. Dr. Juiz da Justiça Militar do Estado de Pernambuco e ao Exmº Sr. Promotor da JME;
- Oficie-se ao Exmº Sr. Comandante Geral da PMPE, ao Sr. Diretor da Diretoria a qual estiver subordinado o imputado e ao seu respectivo Comandante de OME, e ao Sr. Chefe da 2ª EMG/PMPE, informando da remessa por e-mail ou através do SEI, de cópia digitalizada das peças, cópias do Auto de Prisão em Flagrante Delito;
- Oficie-se ao Exmº Sr. Corregedor Geral da SDS, informando sobre a prisão em flagrante delito do acusado, remetendo por e-mail ou via SEI, cópia digitalizada do Auto de Prisão em Flagrante Delito;
- Oficie-se ao Sr. Diretor do CREED, apresentando o autuado, devidamente escoltado, acompanhado de cópia dos autos, o qual ficará à disposição do Exmº Sr. Juiz da JME;
- Junte-se aos autos os demais documentos recebidos.

Recife-PE, em 18 de maio de 2018.

CARLOS FULANO DE FULAN - CAP QOPM
Presidente do Flagrante

Providências Imprescindíveis após a Lavratura:

- juntar aos autos originais o **Ofício de informação à família** devidamente recebido (assinado) pelo parente indicado;
- juntar aos autos originais a **Nota de Culpa recebada** (assinada) pelo preso;
- juntar aos autos **cópia de Ofício apresentando o preso ao IML** para a perícia, devidamente recebido pelo Médico.

→ Após a lavratura, o preso deve ser conduzido à Audiência de Custódia;

→ o APFDM é xerocopiado em 3 vias, distribuídas ao Juiz, ao Promotor e ao Defensor, ficando cópia na Central de Inquéritos.

Obs.: a nota de culpa é de fundamental importância pois ela dá ciência oficialmente ao preso das razões de sua prisão.

CPPM. Art. 247. **Dentro em vinte e quatro horas após a prisão, será dada ao preso nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.**

§ 1º Da nota de culpa o preso passará recibo que será assinado por duas testemunhas, quando ele não souber, não puder ou não quiser assinar.

NOTA DE CULPA

→ documento que oficialmente dá ciência ao preso das razões de sua prisão.

→ **deve conter:**

- motivo** da prisão;

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – 2ª AV

- b) **nome do condutor;**
- c) **nomes das testemunhas.**

Prazo para entrega: dentro de 24h após a prisão;
→ o preso passará recibo, assinado por 2 testemunhas quando ele não souber, não puder ou não quiser assinar;
→ A Nota de Culpa deve ser juntada aos autos.

IPD

A Instrução Provisória de Deserção (IPD) é o **procedimento preliminar de investigação criminal instaurado quando do cometimento do crime de deserção** por militar estadual.
→ trata-se de **procedimento misto e preliminar à ação penal:**
a) fase administrativa PM: conduzida pela autoridade de PJM (art. 7º, CPPM);
b) fase judicial: conduzida pelos membros da Justiça Militar e pelo MP.

→ também é denominado **procedimento especialíssimo**, uma vez que cabe apenas para dois crimes específicos: deserção e insubmissão.

A competência para determinar a instauração de IPD é do CMT de OME do militar desertor.

ATENÇÃO

→ o IPD pode ser delegado a **QUALQUER OFICIAL DA ATIVA**, independentemente do posto.
→ a delegação poderá ser feita por Despacho, Ofício ou Portaria.

Obs.: não sendo instaurado IPD no prazo assinalado na Legislação Processual Penal Militar, será a Deserção apurada através de IPM (art. 38, Manual de PJM da PMPE).

Deserção – Art. 187, CPM – ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias.
Pena: detenção, 6m a 2 anos; se Oficial a pena é agravada.

Casos Assimilados

- I – não se apresenta no lugar designado dentro de 8 dias, findo o prazo de trânsito e férias;
- II – deixa de se apresentar à autoridade competente dentro de 8 dias, contados de quando termina ou é cassada a licença, agregação, estado de sítio e guerra;
- III – tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar dentro de 8 dias;

IV – consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade.

Prescrição da Deserção

- 4 anos (**prescrição temporal** → regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade);
- **prescrição por idade** (45 anos para praça, 60 anos para Oficial).

Os dois critérios devem ocorrer simultaneamente para que se configure a deserção.

Contagem de Prazo

§1º **A contagem dos dias de ausência**, para efeito da lavratura do termo de deserção, **inicia-se à zero hora do dia seguinte àquele em que for verificada a falta injustificada do militar.**

Ex.: se a falta é verificada no dia 01, a contagem inicia-se às 00h do dia 02;
→ o oitavo dia de ausência encerra-se às 23h59 do dia 09, logo, a deserção estará consumada a partir das 00h do dia 10.

Lavar o termo antes disso configura ERRO GRAVE.

Dado a parte de falta ao serviço do militar, deverá o CMT da OME determinar, através de despacho na parte, ao comandante direto do militar para que acompanhe o fato.

Parte s/nº

DESPACHO
1. Ao Comandante de CPM do imputado para que, decorrido o prazo de 24hs, espere Parte de Ausência, nos termos do Art. 456 do CPPM.
2. Cumpra-se.
Recife-PE, 01 de dezembro de 2058
SEMPRÔMIO - Ten Cel PM Comandante

Recife-PE, 01 de dezembro de 2058

Do 3º Sgt PM CAIO - Grad. de operações
Ao Sr. Maj PM SEMPRÔMIO - Subcomandante
Assunto: **FALTA AO SERVIÇO**
(Comunica)

Cumprimentando respeitosamente V. Sª, comunico que o Sd PM Mat. 58976-4/29ºBPM – TÍCIO SALVADOR DOS SANTOS faltou ao serviço de motorista 24hs para o qual estava escalado hoje das 07 às 07:00hs.

Respeitosamente,

3º Sgt PM Mat. 8979789-4/DPJM – LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
Graduado de Operações

Rito Procedimental do IPD (6 etapas)

1. Parte de Falta

- lavrada imediatamente após a ausência injustificada;
- o IPD surge a partir dela;
- marco inicial da contagem do prazo.

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – 2ª AV

2. Parte de ausência

- feita 24h após o início da contagem de dias de ausência;
- “Se o militar transgressor não comparecer em 24h, o CMT de subunidade deste deverá expedir Parte de Ausência endereçado ao CMT da OME que despachará de retorno designando-lhe competências para proceder em seu nome a IPD nos termos do Art. 7º, §1º do CPPM”.
- a parte de ausência é 24h após a falta.
- aciona o CMT para determinar o inventário.

Obs.: embora recomendáveis para evitar erro de fato relevante, não são obrigatórias as diligências para a localização e retorno do ausente entre a parte de ausência e a consumação da deserção.

3. Inventário

- realiza-se com assistência de 02 testemunhas idôneas;

CPPM Art. 456. Vinte e quatro horas (24h) depois de iniciada a contagem dos dias de ausência de uma praça, **o comandante da respectiva subunidade, ou autoridade competente, encaminhará parte de ausência ao comandante ou chefe da respectiva organização, que mandará INVENTARIAR o material permanente da Fazenda Nacional, deixado ou extraviado pelo ausente, com a assistência de duas testemunhas idôneas.**

§ 1º **Quando a ausência se verificar em subunidade isolada ou em destacamento, o respectivo comandante, oficial ou não providenciará o inventário, assinando-o com duas testemunhas idôneas**

- destaca-se que a lei não exige que o responsável pelo inventário seja Oficial.

Parte de deserção

§ 2º **Decorrido o prazo para se configurar a deserção, o comandante da subunidade, ou autoridade correspondente, encaminhará ao comandante, ou chefe competente, uma parte acompanhada do inventário.**

INVENTÁRIO
SIGPAD nº 2018.1.1.20005

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e cinquenta e oito, nesta cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na sala da DPJM, na sede do 2º BPM, em obediência ao art. 456 do CPPM, eu, 2º Ten QOPM Mat. 7777-5/DPJM – MÉVIO DO NASCIMENTO, com as atribuições a mim delegadas pelo Ilmo. Sr. Ten cel PM SEMPROMIO DE OLIVEIRA, Comandante do 2º BPM, acompanhado das testemunhas Cb PM Mat. 13131-1/2ºBPM – ASTROGILDO DE CASTRO e Cb PM Mat. 46464-4/2ºBPM – SILVANOIDE DE LIMA MONTEIRO, procedo ao inventário do material permanente deixado ou extraviado pelo Sd PM Mat. 58976-4/2ºBPM – JÍCIO SALVADOR DOS SANTOS, RG 8978946, Filho de José Salvador dos Santos e Josenilda Salvador dos Santos, natural de Recife-PE, nascido em 17/01/1990, fone para contato (81)798797, servindo atualmente no 2ºBPM, com endereço Rua Alto da Baixa, 3245, Distrito de Himatú, Garanhuns-PE, que encontra-se ausente dessa OME por mais de 24 (vinte e quatro) horas de ausência, nos termos da Parte de Ausência

Material carga estadual	Material particular
Nenhum material identificado	Nenhum material identificado

Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado o presente inventário, do que para constar lavro o presente Termo que ao final vai por todos assinado


MÉVIO DO NASCIMENTO - 2º Ten PM
Encarregado do IPD

4. Cópia dos Assentamentos

- o encarregado solicita à P1 cópia dos assentamentos do desertor para compor os autos.

5. Parte de Deserção

- lavrada após consumado o prazo de 8 dias;
- provoca o CMT a expedir o Termo de Deserção.

6. Termo de Deserção

- documento mais importante da IPD;
- caráter de instrução provisória e equivale a Mandado de Prisão em aberto;
- deve ser publicado em B.I antes da remessa à Auditoria.

Art. 451. Consumado o crime de deserção, nos casos previstos na lei penal militar, o comandante da unidade, ou autoridade correspondente, ou ainda autoridade superior, fará lavrar o respectivo termo, imediatamente, que poderá ser impresso ou datilografado, sendo por ele assinado e por duas testemunhas idôneas, além do militar incumbido da lavratura.

§1º **A contagem dos dias de ausência, para efeito da lavratura do termo de deserção, iniciar-se-á a zero hora do dia seguinte àquele em que for verificada a falta injustificada do militar.**

§ 2º No caso de deserção especial, prevista no art. 190 do Código Penal Militar, a lavratura do termo será, também, imediata, pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991

Uma vez designado, o comandante de subunidade do militar ausente **deverá, dentre outras medidas pertinentes ao caso:**

- **abrir a capa do IPD**, nela contendo seus dados como Encarregado, o nome do desertor, a data da ausência e data da consumação, seguida da autuação;
- **formar os autos com a Parte de Falta e a Parte de Ausência**, devidamente despachadas;
- **elaborar Inventário** dos materiais carga estadual e particulares deixados ou extraviados pelo militar ausente;
- **lavar a Parte de Deserção endereçada ao CMT da OME**, onde designará um escrevente para produção do Documento que segue;
- **juntar aos Autos** o original do Termo de Deserção, assinado pelo CMT da OME, e acompanhado de duas testemunhas Oficiais, **devidamente publicado em B.I** da OME ou B.G;

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – 2ª AV

- **remeter, através de Ofício, cópia digitalizada dos autos para o Diretor de Gestão de Pessoas (DGP)** para que este adote as medidas do §4º do art. 456 e em seguida remeta a decisão ao Titular da Vara do JME;
- (Medidas do art. 456, §4º → exclusão ou agregação)**
- **difundir eletronicamente a instauração de IPD ao CMT-Geral, DPJM, Coordenador da 2ª EMG e Corregedoria-Geral da SDS;**
- **remeter os autos originais a Vara da JME.**

Obs.: encerrar a autuação sem remeter os autos ao Judiciário configura grave omissão, comprometendo a regularidade do processo penal.

INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO

SIGPAD nº 2018.1.1.20005

ENCARREGADO: 2º Ten QOPM Mat. 77777-5/DPJM – **MÉVIO DO NASCIMENTO**

DESECTOR: Sd PM Mat. 58976-4/29ºBPM – **TÍCIO SALVADOR DOS SANTOS**

DATA DA AUSÊNCIA (art. 451, §1º CPPM): 01/12/2058

DATA DA CONSUMAÇÃO (art. 187, CPPM): 09/12/2058

AUTUAÇÃO

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e Cinquenta e oito, nesta cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na sala da secretaria do 29ºBPM, AUTUO as peças da presente Instrução Provisória de Deserção, do que, para constar, lavrei o presente termo. Eu, 2º Ten QOPM Mat. 77777-5/DPJM – **MÉVIO LIMEIRA DO NASCIMENTO**, servindo de escrivão que o digitei e assino.

Lavratura de termo de deserção

§ 3º **Recebida a parte** de que trata o parágrafo anterior, **fará o comandante**, ou autoridade correspondente, **lavrado o termo de deserção**, onde se mencionarão todas as circunstâncias do fato. Esse termo **poderá ser lavrado por uma praça, especial ou graduada**, e **será assinado pelo comandante** e por **duas testemunhas idôneas, de preferência oficiais**.

TERMO DE DESERÇÃO

SIGPAD nº 2018.1.1.20005

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e cinquenta e oito, nesta cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na sala do Comando, na sede do 29º BPM, presente o Sr. Ten Cel PM **SEMPRÔNIO DE OLIVEIRA**, comandante do 29º BPM, e ainda o sr. 3º Sgt PM Mat. 77777-5/DPJM – **CAIO LEMOS OLIVEIRA**, primeira testemunha, e o sr. Cb PM Mat. 7978979-7/29º BPM – **OLINTO DE MAYA SOARES**, segunda testemunha, após a leitura dos presentes autos, foi constatado que o Sd PM Mat. 58976-4/29ºBPM – **TÍCIO SALVADOR DOS SANTOS**, RG 8978946, Filho de José Salvador dos Santos e Josemilda Salvador dos Santos, natural de Recife-PE, nascido em 17/01/1990, fone para contato (81)798797, servindo atualmente no 29ºBPM, com endereço Rua Alto da Baixa, 3245, Distrito de Himatú, Garanhuns-PE, encontra-se ausente dessa OME desde 01/12/2058, quando devia ter cumprido serviço para o qual estava escalado de MOTORISTA, das 07:00 às 19:00hs. Constam nos autos: parte de falta, parte de ausência, e Inventário produzidos pelo encarregado, além dos assentamentos do desertor. Em face disso, determinou o Sr. Comandante que fosse lavrado o presente termo, o qual é publicado em Boletim Interno da Unidade, e por fim, devolvidos os autos ao sr. encarregado para que adote as providências decorrentes, do que para constar lavrei o presente termo que vai por todos assinado, inclusive por mim, Sd PM Mat. 55555-5/29ºBPM – **JOSILDA DE SÁ VENTURA**, servindo de escrevente, que o digitei.

COMANDANTE: 
TESTEMUNHA: 
TESTEMUNHA: 
ESCREVENTE: 

Parte s/nº

Recife-PE, 09 de dezembro de 2058
Do 2º Ten PM **MÉVIO** - Cmt da 1ª CPM
Ao Ilmo. Sr. Ten Cel PM - Comandante
Assunto: **PARTE DE DESERÇÃO**
Anexo: Autos de IPD.

Cumprimentando respeitosamente V. Sª, comunico que o Sd PM Mat. 58976-4/29ºBPM – **TÍCIO SALVADOR DOS SANTOS**, RG 8978946, Filho de José Salvador dos Santos e Josemilda Salvador dos Santos, natural de Recife-PE, nascido em 17/01/1990, fone para contato (81)798797, servindo atualmente no 29ºBPM, com endereço Rua Alto da Baixa, 3245, Distrito de Himatú, Garanhuns-PE, encontra-se ausente dessa OME desde 01/12/2018, completando nesta data o período de mais de 08 (oito) dias nessa condição.
Na oportunidade, encaminho a V. Sª os autos de todos os documentos até o presente produzidos, para que nos autos delibere.

Respeitosamente,


MÉVIO DO NASCIMENTO – 2º Ten PM
Comandante da 1ª CPM

DESPACHO

- Designo Sd PM Mat. 55555-5/29ºBPM – **JOSILDA DE SÁ VENTURA**, para que lavre o competente Termo de Deserção que será assinado por mim e por dois Oficiais, nos termos do art. 456, §3º, do CPPM.
- Ao Pl da OME para que junte cópia dos assentamentos do desertor.
- Em seguida retorne ao Encarregado do IPD para que junte aos autos.
- Cumpra-se.

Recife-PE, 09 de dezembro de 2058


SEMPRÔNIO DE OLIVEIRA – Ten Cel PM
Comandante

Exclusão do serviço ativo, agregação e remessa à auditoria

§ 4º **Consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade**, será ela **imediatamente excluída do serviço ativo**. **Se praça estável, será agregada**, fazendo se, em ambos os casos, publicação, em boletim ou documento equivalente, do termo de e competente. remetendo-se, em seguida, os autos (Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991

Situação Administrativa do Militar Desertor

Obs.: para ser processado por deserção, o **réu precisa gozar da condição de militar**.

1. Oficial

- será agregado ao se apresentar ou for capturado, permanecendo assim até a decisão transitar em julgado;
- não pode ser demitido antes do trânsito em julgado.

2. Praça estável

- será agregado ao consumir-se a deserção, fazendo-se publicação em boletim do termo de deserção e remetendo os autos à auditoria competente.

3. Praça sem estabilidade

- será imediatamente excluída;
- ao reaparecer, deve ser reincluída para fins de processo.

POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – 2ª AV

Em Pernambuco, a agregação e exclusão provisória são formalizadas por Portaria do CMT-Geral.

Efeitos do termo de deserção

Art. 452. O termo de deserção tem o **caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à prisão.**

- equivale a mandado de prisão em aberto.
- a publicação em B.I é obrigatória e precede a remessa à Auditoria.

Art. 453. **O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias (60), a contar do dia de sua apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do processo.**

O Termo de Deserção é o ato singular e formal mais relevante da IPD.

Seus requisitos formais são:

- lavrado imediatamente após a consumação da deserção;
- pode ser impresso ou datilografado;
- assinado por 04 agentes: CMT da Unidade (ou autoridade correspondente/superior), 1ª Testemunha Idônea, 2ª Testemunha Idônea e Militar incumbido da lavratura (escrevente).
- publicação obrigatória em B.I antes de remessa à auditoria.

Remessa dos Autos à auditoria militar

Ofício nº 7978/2058

Recife-PE, 09 de dezembro de 2058.

Ao Excelentíssimo Senhor
Dr. Luiz Cavalcanti Filho
MD Juiz de Direito da Vara da Justiça Militar Estadual

Assunto: INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO (Remete)
Anexo: Originais do IPD SIGPAD nº 2018.1.1.20005, com 21 fls.

Com os cumprimentos iniciais de estilo, remeto originais da Instrução Provisória de Deserção lavrada nesta OME em desfavor do Sd PM Mat. 58976-4/29ºBPM – TÍCIO SALVADOR DOS SANTOS, RG 8978946, Filho de José Salvador dos Santos e Josenilda Salvador dos Santos, natural de Recife-PE, nascido em 17/01/1990, fone para contato (81)798797, servindo atualmente no 29ºBPM, com endereço Rua Alto da Baixa, 3245, Distrito de Himatú, Garanhuns-PE, encontra-se ausente dessa OME desde 01/12/2058, quando devia ter cumprido serviço para o qual estava escalado de MOTORISTA, das 07:00 às 19:00hs, consumando nesta data o crime capitulado no art. 187 do CPM.

Outrossim, esclareço que consta nos autos cópia do expediente remetido à Diretoria de Gestão de Pessoas da PMPE, a quem compete adotar as providências definidas o art. 456 do CPPM, §4º do CPPM, cujos documentos serão por esta encaminhados para posterior juntada nestes autos.

Respeitosamente,


SEMPRÔMIO DE OLIVEIRA – Ten Cel PM
Comandante do 29ºBPM

Os autos do IPD devem ser remetidos à auditoria militar competente acompanhados dos seguintes documentos:

- Termo de Deserção e Parte de Ausência;
- Inventário do Material permanente da Fazenda Nacional; Cópia do Boletim (ou documento equivalente) onde foi publicado o termo;
- Cópias dos assentamentos do desertor.

REAPARECIMENTO DO DESERTOR – CAPTURA OU APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA

Ao ser capturado ou apresentar-se, o desertor sem estabilidade deve ser submetido, nesta sequência:

- a) **Recolhimento ao cárcere** (prisão decorrente do Termo de Deserção);
- b) **Submissão à inspeção de saúde** (Junta Médica);
- c) **Se julgado apto**: reinclusão do serviço ativo para fins de processo.

Se julgado definitivamente incapaz, o desertor sem estabilidade fica isento da reinclusão e do processo, e os autos são arquivados após manifestação do MP.

A ata da inspeção de saúde deve ser remetida com urgência à Auditoria;

- após a reinclusão (ou reversão, para a praça estável), o CMT remete à Auditoria cópia do ato correspondente;
- o Juiz-Auditor determina a Juntada e dá vista ao MP por 5 dias.

03 PARTICULARIDADES DO PROCESSAMENTO DO DESERTOR

1. Procedimento pré-processual misto

- exige atos conjuntos do Poder Executivo (APJM/Comando), do Judiciário (Vara Militar) e do MP.

2. Prazo prescricional amplo

- não basta o decurso do prazo temporal (4 anos), é necessária também a implementação da condição etária (45 ou 60 anos).

3. Condição de militar como pressuposto processual

- o réu deve estar na condição de militar (ativo, agregado ou reincluído) para ser processado.

Obs.: a exclusão administrativa antes do trânsito em julgado prejudica a ação penal.